

1501273-31.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR BATISTA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

VITOR BATISTA DA SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 27 de maio de 2021, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501273-31.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501273-31.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR BATISTA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

VITOR BATISTA DA SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 27 de maio de 2021, por volta das 20h56, na Avenida Henrique Gonçalves Baptista, 1570, Vila Iracema, nesta cidade e comarca, trazia consigo 31 eppendorfes de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 28 de maio de 2021 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 49/50) e em 7 de junho de 2021 foi concedida a ele a liberdade provisória (fls. 66/67).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 7/8), assim como o laudo de constatação (fls. 27/29) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 73/75). O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 100/103). Em 24 de maio de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada

audiência de instrução (fl. 105).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a).

As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls. 125/128 e 132/134).

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) VITOR BATISTA DA SILVA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 27 de maio de 2021, por volta das 20h56, na Avenida Henrique Gonçalves Baptista, 1570, Vila Iracema, nesta cidade e comarca, trazia consigo 31 eppendorfes de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, o réu vendeu 4 porções de cocaína a Gabriel Gomes dos Santos e manteve consigo as 31 remanescentes. Guardas civis em patrulhamento o viram, junto a dois outros agentes, num escadão. Ao notarem a viatura, todos correram. Contudo, como lhes vinha ao encontro outra viatura, os agentes retornaram ao escadão, onde foram abordados e, sob a posse do réu, foram encontradas 31 porções de cocaína. Sob a posse de Gabriel foram encontrados outras 3 eppendorfes da mesma substância e com o terceiro agente, Breno, nada foi apreendido, mas ele declarou que estava no local para comprar drogas.

Concluída a instrução processual, entendo que o Ministério Público se desincumbiu parcialmente do ônus que lhe cabia.

Não há qualquer dúvida de que o réu estava com as drogas, pois aos autos do processo foram juntados tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Além disso, o réu admitiu em juízo que havia comprado e tinha consigo as 31 porções de cocaína, o que restou confirmado pelo depoimento, em juízo, das testemunhas Valdir e Luis Carlos.

Eles declararam que são guardas civis e na data do fato, durante o patrulhamento, viram alguns rapazes numa viela, os quais puseram-se a caminhar no sentido oposto, mas retornaram porque daquela direção vinha outra viatura. Abordaram o grupo, todos disseram ser usuários de drogas, mas com o réu encontraram dezenas de porções de cocaína. Outro rapaz tinha poucas porções, que disse ter comprado no local e o terceiro nada tinha consigo, mas afirmou que estava ali para comprar droga.

Mercê da unicidade de espécie - apenas cocaína - e da quantidade de droga - 31 porções -, compatível com o crime de porte para uso próprio, caberia ao Ministério Público fazer prova cabal, além da dúvida razoável, de que não se tratou disso no caso concreto.

Entretanto, não foi o que ocorreu, posto que os guardas civis mesmo, que efetuaram a prisão do réu, não disseram nada que deixasse evidente que o réu tinha consigo as drogas para consumo alheio, a teor do caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. Que ele iria permitir que os seus amigos consumissem consigo a droga, isso é certo, pois ele mesmo admitiu que o faria, mas esse crime, acaso concretizado, seria o do § 4o do artigo 33 do mesmo diploma legal acima. Mas enquanto não o fizesse, praticara apenas o crime do artigo 28 da lei de drogas.

O réu não foi visto, conforme informaram os guardas civis, negociando drogas com alguém, como fornecedor, tampouco escondendo as drogas, recebendo dinheiro, etc. Simplesmente mencionar que havia um grupo de rapazes por perto é algo extremamente frágil para se deduzir que então havia tráfico de drogas e, mais do que isso, que o réu era responsável por isso, visto que o que importa não é a presença de pessoas no local, mas o que elas fazem. A conduta deles, sobretudo na sua inter-relação, é o que importa, mas isso não foi explicitado pelos guardas civis de um modo que seja possível dizer, com certeza, que o réu praticou o crime que lhe é imputado.

Esses rapazes, aliás, não foram abordados. O único que o foi, Gabriel, apontou o réu como sendo aquele que lhe vendeu as drogas. Mas afora o fato de ser apenas um depoimento, ele foi colhido apenas na fase policial (fls. 11). A teor do artigo 157 do Código de Processo Penal, portanto, deve ser rejeitado como prova para fins de condenação.

Mas mesmo que ele tivesse sido ouvido, muito provavelmente, isso em nada alteraria o panorama em tela porque se é verdade que ele comprara drogas do réu e se os guardas civis estavam no local para prender todos, após brevíssima campana, natural que o réu tivesse consigo o dinheiro recebido de Gabriel. Todavia, não houve

apreensão de dinheiro algum com ele ou escondido em algum lugar por ele. Ocorre que, a ausência de dinheiro com ele é algo que se coaduna com a tese defensiva, ou seja, de que ele era o comprador.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de advertência, prestação de serviços à comunidade ou comparecimento a programa educativo. Não compreendo ser o caso de fixar a medida mais branda porque o réu é reincidente. Adotarei a segunda medida.

Na primeira fase de aplicação da pena não há circunstâncias judiciais a serem consideradas.

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado definitivamente em 19/10/2021, nos autos 1502840 68 2019, que tramitaram perante esta Vara, em razão da prática de tráfico de drogas. Uma vez que se trata de caso relativamente recente, fixo a pena em 7 meses.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase.

A pena a ser cumprida pelo réu, portanto, fica consolidada em 7 meses de prestação de serviços à comunidade.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) VITOR BATISTA DA SILVA como incurso(a) no artigo 28, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 7 (sete) meses de prestação de serviços à comunidade. Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA